

— O GUIA QUE PROTEGE SEU MANDATO

Terceirizados.

O que ninguém fiscaliza até *dar problema.*

Um guia prático para o síndico evitar passivo trabalhista, falha contratual, acidente, desvio de função e prejuízo que aparece sempre tarde demais. Tudo o que o contrato de portaria, limpeza, zeladoria e manutenção esconde até a primeira audiência.

— ANTES DE VIRAR A PÁGINA

O condomínio não precisa contratar errado para ter *problema*.

Às vezes, basta contratar certo e fiscalizar mal.

Terceirizar parece simples. Contrata uma empresa. Assina um contrato. A equipe começa. A portaria funciona. A limpeza aparece. O zelador cobre o posto. Todo mundo acha que está resolvido.

Até o dia em que chega uma reclamação trabalhista. E aí o condomínio descobre, com aquele requinte de crueldade que só o passivo trabalhista tem, que o problema não era apenas da terceirizada. Era também de quem contratou, recebeu o serviço, pagou todo mês e não fiscalizou.

Esse e-book foi feito para síndicos, conselheiros e gestores entenderem os principais riscos da terceirização em condomínios. E, principalmente, o que precisa ser acompanhado antes que o contrato vire dor de cabeça, condenação ou cobrança fora de hora.

A terceirização é uma ferramenta excelente de gestão. **Mas terceirização sem fiscalização é só uma bomba com crachá.**

§

● BASE JURÍDICA

Lei nº 6.019/1974, atualizada pela Lei nº 13.429/2017, disciplina a terceirização. A Súmula 331 do TST consolida a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quando há falha na fiscalização.

● O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR

Trinta capítulos diretos sobre risco, contrato, fiscalização, jornada, desvio de função, acidente, LGPD e gestão da terceirizada. Mais quatro bônus práticos para usar no condomínio na segunda-feira de manhã.

ÍNDICE

O que tem nas próximas *páginas*.

01·02	O que é terceirização e o maior erro do síndico	04
03·04	Responsabilidade subsidiária e documentação mínima	05
05·06	Folha de pagamento, encargos e jornada de trabalho	06
07·08	Desvio de função, uniformes e EPIs	07
09·10	Treinamento e acidentes de trabalho	08
11·13	Substituição e obrigações de cada lado	09
14·15	O que o síndico não deve fazer e como fiscalizar sem criar vínculo	10
16	Rotina mensal de fiscalização	11
17	Checklist mensal completo	12
18·19	Sinais de alerta e planilha de composição de custos	13
20	Cláusulas essenciais e modelos de redação	14
21·22	Cobrança de documentos e riscos da portaria	15
23·24	Riscos específicos da limpeza, zeladoria e manutenção	16
25·26	Morador dando ordem e LGPD na terceirização	17
27·28	Como escolher a empresa e o papel do conselho	18
29·30	Régua de fiscalização e checklist final de proteção	19
★	Bônus · 10 frases que o síndico deve parar de dizer	20
★	Conclusão · gestão séria não depende de sorte	21
→	Convite · Mentoria Bastidores da Sindicatura	22

CAPÍTULO 01 O que é *terceirização* no condomínio.

A terceirização acontece quando o condomínio contrata uma empresa especializada para prestar um serviço, usando empregados próprios dessa empresa. Costuma envolver portaria, controle de acesso, limpeza, zeladoria, jardinagem, manutenção predial, segurança patrimonial, recepção e garagista.

O ponto central é simples. O trabalhador que está todos os dias dentro do condomínio **não é empregado direto do condomínio**, e sim da empresa terceirizada. Parece óbvio. Mas na prática, a confusão começa exatamente aí. Porque o funcionário veste uniforme, convive com morador, recebe pedido no dia a dia, conhece a rotina do prédio, e quando ninguém coloca limite, começa a virar quase parte da casa.

A separação que precisa existir. Quem contrata o serviço é o condomínio. Quem emprega o trabalhador é a terceirizada. Quem dá ordens diretas é a terceirizada. Quem fiscaliza o contrato é o condomínio. Quando essa fronteira fica nebulosa, o passivo começa a sorrir no canto da sala.

CAPÍTULO 02 Terceirizar não é *lavar as mãos*.

O síndico não precisa fazer a folha da terceirizada. Mas precisa exigir comprovação de que a folha foi paga. Não precisa recolher o FGTS dos terceirizados. Mas precisa exigir documento que mostre que a empresa cumpriu a obrigação. Existe uma diferença enorme entre não ser empregador direto e não ter responsabilidade nenhuma. É exatamente nesse espaço que muitos condomínios se perdem.

PRINCÍPIO

Se a empresa terceirizada não paga corretamente e o condomínio não fiscaliza, o problema pode bater na porta do prédio. E geralmente bate com processo, audiência e boleto.

CAPÍTULO 03 Responsabilidade *subsidiária*.

O nome bonito do "sobrou para o condomínio". Significa que o condomínio pode ser chamado a pagar verbas trabalhistas se a empresa terceirizada não cumprir suas obrigações e não tiver condições de arcar com a condenação. Não é automático em todos os casos. Mas também não é raro.

Confiança é linda. Mas em processo trabalhista, quem brilha é PDF.

BASTIDORES DA SINDICATURA

CAPÍTULO 04 Documentação *mínima*.

Todo condomínio com contrato terceirizado precisa de rotina mensal de conferência. A lista varia conforme o tipo de contrato, a categoria e a convenção coletiva, mas três momentos são inegociáveis.

• ANTES DE CONTRATAR

- Contrato social e CNPJ ativo
- Certidões de regularidade fiscal e trabalhista
- Atestados de capacidade técnica
- Planilha de composição de custos
- Convenção coletiva aplicada
- Referências comerciais

• NA ASSINATURA

- Objeto, postos, escala e jornada
- Obrigações de cada lado
- Documentação mensal obrigatória
- Penalidades por descumprimento
- Cláusula de fiscalização
- Cláusula de LGPD

• MENSALMENTE

- Nota fiscal e folha de pagamento
- Comprovante de FGTS e INSS
- Espelho de jornada
- Relação de empregados alocados
- Comprovantes de uniforme e EPIs
- Certidões periódicas

O eSocial. Obrigatório desde 2018. O condomínio não opera o eSocial da terceirizada, mas precisa saber que as obrigações existem. Ausência de documento não é detalhe administrativo. Detalhe administrativo é esquecer senha do Wi-Fi. Não comprovar encargo trabalhista é outra categoria de emoção.

CAPÍTULO 05 Folha de pagamento e *encargos*.

Grande parte dos problemas com terceirizados nasce na folha. É ali que aparecem salário em atraso, hora extra não quitada, adicional noturno não pago, intervalo descumprido, benefício suprimido, FGTS não recolhido, INSS não recolhido, férias vencidas, 13º atrasado e verba rescisória pendente.

Atenção ao preço. Preço muito baixo em terceirização quase sempre tem alguém pagando a conta. Pode ser o trabalhador, com direito suprimido. Pode ser o condomínio, no futuro. Ou os dois, porque desgraça trabalhista adora fazer pacote família.

• O QUE OLHAR NA PROPOSTA

- | | |
|--|--------------------------------|
| • Quantidade de funcionários por posto | • Encargos sociais e provisões |
| • Jornada e escala detalhada | • Custo de uniformes e EPIs |
| • Salário-base da categoria | • Supervisão e treinamentos |
| • Benefícios obrigatórios da convenção | • Taxa administrativa e margem |

CAPÍTULO 06 Jornada · o risco que mora na *rotina*.

Em condomínio, a rotina é intensa. Portaria 24 horas, limpeza diária, zeladoria sob demanda, manutenção urgente, morador chamando, prestador esperando, cano vazando, elevador parado, grupo de WhatsApp em combustão espontânea. Nesse cenário, é muito comum o terceirizado ser puxado para além da jornada.

A LINHA QUE SEPARA

O síndico pode apontar a necessidade do serviço. Quem deve administrar o empregado é a empregadora. "Fica mais duas horas hoje" não é ordem que sai da sua boca. Sai do canal formal com a empresa.

CAPÍTULO 07 Desvio de *função*.

Quando o "só ajuda ali" vira problema. O porteiro começa controlando acesso. Depois recebe encomenda. Depois ajuda morador com mudança. Depois carrega caixa. Depois limpa área comum. Depois vira quase gerente operacional do prédio. E alguém ainda diz: "mas ele sempre fez com boa vontade". Boa vontade não substitui contrato. Muito menos descrição de função.

● EXEMPLOS DE RISCO

- Porteiro fazendo serviço de limpeza pesada
- Auxiliar de limpeza atuando como zelador
- Zelador fazendo manutenção elétrica sem qualificação
- Controlador de acesso atuando como segurança
- Funcionário em altura sem treinamento
- Terceirizado carregando mudança particular
- Porteiro manuseando equipamento sem capacitação
- Cobertura de outro posto sem formalização

Uma coisa é o funcionário informar que chegou encomenda. Outra é virar carregador oficial do prédio porque "o morador pediu com jeitinho". Condomínio que funciona na base do quebra-galho um dia descobre que o galho era uma árvore caindo no jurídico.

CAPÍTULO 08 Uniformes, EPIs e *apresentação*.

A terceirizada fornece uniforme, identificação e EPI quando a função exige. O condomínio fiscaliza se a equipe está uniformizada, identificada, se o EPI é compatível com a atividade, se houve entrega formal, se está sendo usado e se há substituição quando necessário. A NR-1 trata do gerenciamento de risco ocupacional e reforça que isso não é favor. É gestão preventiva.

PRINCÍPIO

Não basta ter luva. É preciso que a empresa comprove fornecimento, orientação e substituição. Documento protege. Boa vontade comove e depois cobra.

CAPÍTULO 09

Treinamento · não basta colocar alguém na portaria.

A empresa treina. O condomínio exige comprovação. Treinamento ruim gera falha operacional. Falha operacional gera reclamação. Reclamação gera desgaste. Desgaste gera grupo de WhatsApp. E o grupo de WhatsApp, como sabemos, é onde a civilização vai pedir demissão.

● TREINAMENTOS DA EMPRESA

- Controle de acesso e atendimento
- Uso de sistemas e câmeras
- Procedimentos de emergência
- Abandono de área e combate inicial a incêndio
- Uso de EPIs e produtos químicos
- Trabalho em altura, quando aplicável
- LGPD e tratamento de dados

● NORMAS INTERNAS DO CONDOMÍNIO

- Regimento interno e procedimentos da portaria
- Manual de encomendas e protocolo de visitantes
- Regras de garagem e áreas comuns
- Contatos emergenciais
- Plano de contingência
- Canais oficiais de comunicação

CAPÍTULO 10 Acidente de *trabalho*.

A responsabilidade primária sobre o empregado é da terceirizada. Mas o condomínio pode ser envolvido se houver falha no ambiente, omissão, risco não tratado ou negligência na fiscalização. Auxiliar de limpeza usando produto químico sem orientação, manutenção sem EPI, trabalho em altura sem treinamento, porteiro sofrendo agressão sem protocolo. Tudo aparece no laudo.

A REGRA DE OURO

Em acidente, o pior erro é agir só na conversa. Conversa acalma no dia. Documento protege no processo. Foto, vídeo, CAT, comunicação enviada e medida preventiva: tudo arquivado.

CAPÍTULO 11 Substituição de *funcionário*.

Troca de terceirizado precisa ser formalizada. Nome do substituto, função, escala, data de início, comprovação de vínculo, treinamento, uniforme e orientação sobre as normas internas. O síndico não aceita substituição informal, ainda mais em portaria. Em condomínio, uma troca mal comunicada vira problema trabalhista, operacional e de segurança. "Acho" é uma palavra péssima para gestão. Boa para fofoca, ruim para controle de acesso.

CAPÍTULOS 12 E 13 Quem responde pelo *quê*.

● OBRIGAÇÕES DA TERCEIRIZADA

- Contratar e registrar empregados
- Pagar salário e recolher encargo
- Cumprir convenção coletiva
- Fornecer uniforme, EPI e treinamento
- Controlar jornada e substituir falta
- Supervisionar postos com presença
- Responder por acidente sob sua responsabilidade
- Entregar documentação mensal completa
- Indenizar prejuízo causado por sua falha

● OBRIGAÇÕES DO CONDOMÍNIO

- Pagar conforme contrato
- Permitir a execução do serviço
- Informar normas internas
- Não dar ordem direta indevida
- Não alterar função sem formalização
- Fiscalizar a documentação mensal
- Registrar e notificar falhas
- Preservar ambiente seguro
- Respeitar limite contratual

Empresa terceirizada séria não vende apenas posto. Vende gestão, controle, supervisão, treinamento e responsabilidade. Se a empresa só entrega gente e desaparece, não é terceirização. É aplicativo de funcionário com CNPJ.

CAPÍTULO 14 O que o síndico não *deve fazer*.

A maioria dos vínculos diretos nasce de gesto pequeno repetido com confiança. Lista para colar no espelho.

- Dar ordem pessoal direta ao terceirizado
- Mudar escala sem falar com a empresa
- Mandar dobrar turno informalmente
- Autorizar falta sem comunicação formal
- Pedir serviço fora da função
- Usar terceirizado para demanda particular
- Permitir que morador dê ordem direta
- Aceitar funcionário sem identificação
- Pagar valor diretamente ao trabalhador
- Dar gratificação informal
- Prometer folga ou negociar férias
- Interferir em punição disciplinar
- Renovar contrato sem análise
- Contratar apenas pelo menor preço
- Ignorar ausência de documento
- Resolver tudo por áudio de WhatsApp

CAPÍTULO 15 Fiscalizar sem criar *vínculo* direto.

A frase-chave é simples. **O síndico cobra a empresa. A empresa gerencia o empregado.**

PODE

Cobrar cumprimento do contrato da empresa

Solicitar documentação mensal

Registrar falha operacional

Exigir substituição formal

Verificar posto, uniforme e postura

Aplicar penalidade contratual

NÃO PODE

Advertir o empregado diretamente

Suspender, demitir ou punir

Alterar horário sem a empresa

Definir férias ou negociar salário

Prometer promoção ou aumento

Exigir atividade fora do contrato

FRASE PARA GUARDAR

O óbvio, em condomínio, precisa ser registrado em ata, comunicado, repetido e desenhado em PowerPoint. Não é exagero. É autoproteção.

16

CAPÍTULO DEZESSEIS

Calendário fixo de *fiscalização*.

A fiscalização precisa ser previsível. Não pode depender do humor do mês, da crise da semana ou da pressão do conselho. Calendário aprovado, executado e arquivado.

<i>Até o 5º dia útil</i>	Solicitar documentação mensal da terceirizada. E-mail formal com lista anexa. Prazo objetivo de retorno.
<i>Até o dia 10</i>	Conferir documentos recebidos. Comparar folha com convenção, conferir guias de FGTS e INSS, validar relação de empregados alocados.
<i>Até o dia 15</i>	Registrar pendência e notificar regularização. Por canal formal. Com prazo. Com cópia para o arquivo do condomínio.
<i>Antes do próximo pagamento</i>	Verificar pendência grave. Se houver, avaliar retenção contratual com orientação jurídica antes de liberar a próxima nota.
<i>Mensalmente</i>	Emitir relatório interno de fiscalização. Resumo objetivo, status documental, ocorrências e providências do mês.
<i>A cada trimestre</i>	Reunião de performance com a empresa. Indicadores, falhas, plano de ação, ata assinada.
<i>A cada semestre</i>	Reavaliar contrato, equipe, custo, qualidade e risco. Revisar postos e necessidades operacionais.
<i>Anualmente</i>	Revisar escopo, convenção coletiva, reajuste, certidão e histórico de falha. Atualização preventiva antes do próximo ciclo.

CAPÍTULO 17 Checklist mensal de *fiscalização*.

Use esse checklist como rotina padrão. Marque tudo que foi entregue. O que não foi vira pendência formal, notificada por escrito.

• TRABALHISTAS

- ☐ Relação dos empregados alocados
- ☐ Folha de pagamento
- ☐ Comprovante de salário
- ☐ Comprovante de FGTS
- ☐ Comprovante de INSS
- ☐ Comprovante de benefícios
- ☐ Controle de jornada
- ☐ Escala atualizada
- ☐ Comprovante de férias
- ☐ Comprovante de 13º
- ☐ Termos rescisórios
- ☐ Verbas rescisórias pagas

• OPERACIONAIS

- ☐ Nota fiscal
- ☐ Relatório de supervisão
- ☐ Registro de faltas
- ☐ Registro de substituições
- ☐ Ocorrências do mês
- ☐ Plano de ação para falha
- ☐ Comprovação de treinamento
- ☐ Entrega de uniforme
- ☐ Entrega de EPIs
- ☐ Lista de funcionários autorizados
- ☐ Indicadores de qualidade
- ☐ Pesquisa de satisfação interna

• REGULARIDADE

- ☐ Certidão trabalhista
- ☐ Certidão fiscal
- ☐ Regularidade do FGTS
- ☐ Regularidade previdenciária
- ☐ Convenção coletiva atualizada
- ☐ Apólice de seguro
- ☐ Comprovação societária
- ☐ Cadastro de fornecedor ativo
- ☐ Histórico de denúncia
- ☐ Compliance vigente
- ☐ Resposta a notificações
- ☐ Arquivo organizado

PRINCÍPIO

Documento que entra no arquivo organizado é defesa pronta. Documento perdido na caixa de e-mail é só intenção que ninguém prova.

CAPÍTULO 18 Sinais de alerta em uma *terceirizada*.

Sinal isolado pode ser falha pontual. Vários sinais juntos viram placa luminosa escrita "problema chegando". Problema, quando avisa antes, é porque quer ver se o síndico está prestando atenção.

! Atraso recorrente de salário

! Não envia documento mensal

! Documento incompleto ou ilegível

! Troca de funcionário em excesso

! Não tem supervisor presente

! Não responde formalmente

! Não comprova encargo

! Não entrega uniforme ou EPI

! Muitas reclamações trabalhistas

! Preço muito abaixo do mercado

! Não informa convenção coletiva

! Não apresenta planilha de custos

! Posto descoberto sem aviso

! Funcionário sem treinamento

! Substituição informal

! Estrutura administrativa frágil

CAPÍTULO 19 Planilha de *composição de custos*.

O síndico não analisa apenas o valor final. Precisa entender como aquele preço foi formado. Quando a empresa não apresenta composição clara, o condomínio não consegue avaliar se o preço é sustentável. E preço insustentável gera três coisas em sequência: queda de qualidade, descumprimento trabalhista e passivo futuro.

O barato, em terceirização, às vezes não sai caro. Sai com condenação, correção, honorário e reunião extraordinária.

BASTIDORES DA SINDICATURA

CAPÍTULO 20 Cláusulas que não podem *faltar*.

O contrato deve ser revisado por advogado. Mas o síndico precisa saber o que pedir. Três modelos abaixo, prontos para o jurídico ajustar à realidade do prédio.

MODELO · FISCALIZAÇÃO DOCUMENTAL

A CONTRATADA deverá encaminhar mensalmente à CONTRATANTE, até o dia ____ de cada mês, todos os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e convencionais relativas aos empregados alocados na prestação dos serviços, incluindo folha de pagamento, comprovantes de pagamento salarial, recolhimentos de FGTS, recolhimentos previdenciários, comprovantes de benefícios, controles de jornada, relação nominal dos empregados, comprovantes de entrega de EPIs e uniformes, bem como documentos rescisórios quando aplicável. A ausência, atraso ou inconsistência poderá ensejar notificação, aplicação de penalidade contratual e demais medidas previstas neste instrumento.

MODELO · INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO

Os empregados, prepostos ou colaboradores designados pela CONTRATADA não manterão qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE, competindo exclusivamente à CONTRATADA a contratação, remuneração, direção, fiscalização funcional, controle de jornada, aplicação de medidas disciplinares, concessão de férias, pagamento de verbas trabalhistas, previdenciárias, fiscais e convencionais, bem como o cumprimento integral da legislação aplicável.

MODELO · SUBSTITUIÇÃO DE EMPREGADO

A substituição de qualquer empregado alocado deverá ser previamente comunicada à CONTRATANTE, com indicação do nome completo, função, escala, data de início, comprovação de vínculo com a CONTRATADA, entrega de uniforme, EPIs necessários e treinamentos exigidos para a função, especialmente em postos de portaria, controle de acesso, segurança operacional, manutenção ou atividade com risco.

PRINCÍPIO

Cláusula bem redigida não defende o condomínio na assinatura. Defende na audiência. E é lá, na audiência, que se descobre o valor de cada vírgula que ninguém quis discutir antes.

CAPÍTULO 21 Quando a empresa não envia *documento*.

Régua de cobrança formal. Não é gentileza. É procedimento.

01 Cobrança formal E-mail com prazo objetivo e lista anexa	02 Registro interno Pendência arquivada no histórico	03 Advertência Se previsto no contrato, aplicar	04 Reunião Com ata, compromisso e prazo	05 Análise jurídica Se persistir, envio ao jurídico	06 Medida contratual Multa, retenção, troca ou rescisão
---	---	--	--	--	--

O que o síndico não pode fazer é continuar pagando normalmente, renovando contrato e fingindo que "mês que vem eles mandam". Spoiler: mês que vem eles também não mandam.

CAPÍTULO 22 Portaria · o posto mais *sensível*.

O porteiro lida com morador, visitante, prestador, entrega, cadastro, câmera, chave, controle, ocorrência, conflito, dado pessoal e acesso físico ao prédio. O contrato precisa prever treinamento em controle de acesso, procedimento para visitante e entrega, regra de cadastro, sigilo de informação, LGPD, uso de sistemas, conduta em conflito, limite de atuação, proibição de favor particular e supervisão periódica.

A REGRA SILENCIOSA

Falha de segurança em condomínio não termina em "vamos alinhar". Termina em assembleia tensa, morador exaltado e síndico explicando o inexplicável.

CAPÍTULO 23 *Limpeza* · risco que parece pequeno.

Os principais riscos envolvem produto químico, queda, escada, área molhada, coleta de lixo, peso, EPI, insalubridade conforme análise, desvio de função, jornada e falta de treinamento. O condomínio fiscaliza se a empresa fornece luva, bota, máscara quando necessário, óculos quando aplicável, uniforme adequado, treinamento sobre produto, orientação sobre diluição, ficha técnica, placa de sinalização e procedimento de limpeza segura.

Evitar. Auxiliar de limpeza carregando mudança, fazendo manutenção, lavando fachada, subindo em altura sem treinamento, limpando área não prevista ou atendendo demanda particular de morador. A limpeza precisa ser eficiente, mas eficiência sem segurança é só imprudência bem-intencionada.

CAPÍTULO 24 Zeladoria e *manutenção*.

O zelador terceirizado vira o "resolve tudo" do prédio. Troca lâmpada, acompanha prestador, vê bomba, olha caixa d'água, ajuda morador, sobe em escada, abre casa de máquinas, mexe em equipamento, faz vistoria, carrega coisa. Quando ninguém limita, começa a executar atividade para a qual não foi contratado nem treinado.

● O CONTRATO PRECISA DEIXAR CLARO

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ● Função exata e atividade permitida | ● Limite da manutenção simples |
| ● Atividade proibida sem qualificação | ● Proibição de intervenção elétrica complexa |
| ● Treinamento obrigatório por função | ● Proibição de altura sem treinamento |
| ● Uso de EPI documentado | ● Acionamento de empresa especializada |

A VERDADE NUA

O zelador pode ser essencial. Mas ele não é eletricista, encanador, bombeiro civil, engenheiro, psicólogo e santo padroeiro do prédio ao mesmo tempo. Embora alguns condomínios tentem.

CAPÍTULO 25 Morador dando ordem · o *caos gourmet*.

"Porteiro, sobe aqui para me ajudar." "Moça da limpeza, limpa minha vaga." "Zelador, troca isso dentro do meu apartamento." "Você pode levar essa caixa?" "Faz esse favor rapidinho." "Libera meu visitante mesmo sem cadastro." "Não conta para o síndico." O condomínio precisa ter regra clara. Terceirizado atende ao escopo contratado. Não a vontade particular.

Quando isso acontece, surgem riscos de. Desvio de função. Acidente. Responsabilidade civil. Falha de segurança. Conflito com a empresa. Desorganização operacional. Tratamento desigual entre moradores. O síndico comunica formalmente que pedido a terceirizado precisa respeitar o contrato e o canal oficial. Sim, alguém vai achar ruim. Normal. Toda regra boa incomoda justamente quem estava se beneficiando da bagunça.

CAPÍTULO 26 LGPD e *terceirizado*.

Terceirizado acessa dados pessoais em vários pontos. Portaria, controle de acesso, cadastro de visitante, sistema de câmera, aplicativo do condomínio, livro de ocorrência, controle de encomenda, autorização de entrada, registro de veículo.

● O CONTRATO PRECISA PREVER

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ● Sigilo e uso correto da informação | ● Uso correto dos sistemas |
| ● Proibição de compartilhar dado | ● Tratamento de dado de visitante |
| ● Proibição de divulgar imagem | ● Comunicação de incidente |
| ● Cuidado no manuseio de documento | ● Treinamento periódico em LGPD |

A REGRA INVISÍVEL

Porteiro que comenta rotina de morador, envia foto da câmera ou repassa informação não está "sendo simpático". Está criando risco. Risco com dado pessoal costuma ser silencioso até virar reclamação formal.

CAPÍTULO 27 Como escolher uma boa *terceirizada*.

Empresa boa responde com clareza. Empresa ruim responde com enrolação, desconto e promessa. Promessa, em terceirização, não substitui planilha.

● AVALIAR

- Tempo de mercado e estrutura
- Carteira de clientes ativos
- Regularidade documental
- Supervisão presencial nos postos
- Capacidade financeira
- Histórico de processo trabalhista
- Plano de substituição em falta
- Experiência específica em condomínio

● PERGUNTAR ANTES

- Qual convenção coletiva é aplicada
- Como é feita a supervisão
- Qual o prazo de substituição
- Como comprova pagamento salarial
- Quem é o gestor do contrato
- Há plantão operacional
- Existe reserva técnica
- Qual a política de EPI e uniforme

CAPÍTULO 28 O papel do *conselho*.

Conselho atuante não é aquele que só pergunta "dá para baixar mais?". Conselho atuante pergunta se está dentro da convenção coletiva, se a planilha tem encargo, se há supervisão, reserva técnica, documento mensal, histórico e risco.

Reduzir custo ignorando passivo é economia cenográfica. Fica bonito na previsão orçamentária. Depois vira incêndio na prestação de contas.

BASTIDORES DA SINDICATURA

CAPÍTULO 29 Régua de fiscalização do *síndico*.

A régua transforma rotina em método. E método é o que separa quem se protege de quem só promete que vai se proteger.

● MENSAL

- Documentação trabalhista e previdenciária
- Escala e jornada
- Faltas, substituições e ocorrências
- Cobrança de pendência
- Validação de nota fiscal

● TRIMESTRAL E SEMESTRAL

- Reunião e desempenho da empresa
- Revisão de posto, treinamento e EPI
- Relatório ao conselho
- Análise de risco e passivo aparente
- Revisão de certidão e indicador

CAPÍTULO 30 · AUTOAVALIAÇÃO O condomínio está *protegido*?

Marque as afirmações verdadeiras hoje no seu condomínio. Sem suavizar.

☐ Contrato descreve exatamente os serviços

☐ Quantidade de postos e escala estão claras

☐ Documento chega todo mês

☐ Pendência é notificada formalmente

☐ FGTS e INSS comprovados

☐ Equipe uniformizada e identificada

☐ EPI entregue e comprovado

☐ Treinamento documentado

☐ Substituição é formalizada

☐ Morador sabe que não dá ordem

☐ Conselho acompanha relatório

☐ Proposta tem composição de custos

☐ Contrato foi revisado pelo jurídico

☐ Arquivo está organizado

LEITURA

Mais de 12 marcadas é boa estrutura. Entre 7 e 11 é brecha aberta esperando passivo. Menos de 7 é modo "confia", primo administrativo do "vai dar ruim".

BÔNUS PRÁTICO 10 frases que o síndico deve parar de *dizer*.

Cada frase abaixo já fundou um processo trabalhista em algum lugar do Brasil. Se você se reconhecer em alguma, respira fundo. E reescreve a postura antes de reescrever o orçamento da defesa.

01 "Mas ele nem é funcionário do condomínio."

02 "A empresa que se vire."

03 "Depois a gente pede os documentos."

04 "Está barato, vamos fechar."

05 "Ele sempre ajuda os moradores."

06 "Só hoje ele dobra."

07 "Não precisa formalizar."

08 "Confio no supervisor."

09 "Está tudo no WhatsApp."

10 "Se der problema, a culpa é da terceirizada."

PRINCÍPIO

A reclamação trabalhista raramente nasce de um único erro. Nasce de pequenas frases repetidas com muita confiança e pouco arquivo. Repare nas suas. As do prédio também.



CONCLUSÃO

Gestão séria não depende de *sorte*.

Terceirização não é problema. O problema é terceirizar sem critério, contratar pelo menor preço, não fiscalizar documento, permitir desvio de função, aceitar informalidade e só lembrar do contrato quando chega a reclamação trabalhista.

O síndico profissional contrata **bem**.

Formaliza **tudo**.

Fiscaliza **mensalmente**.

Documenta **pendência**.

Corrige **rápido**.

E não confunde terceirização com **abandono**.

A terceirizada não é apenas fornecedora de mão de obra. É parte da operação do condomínio. E tudo que acontece dentro do condomínio precisa ser minimamente controlado, documentado e fiscalizado. Não porque o síndico precisa viver com medo. Porque gestão séria não depende de sorte. Depende de método.

O passivo trabalhista raramente nasce de um único erro. Ele nasce de pequenas negligências repetidas com muita confiança e pouco arquivo.

JULIANA MOREIRA · BASTIDORES DA SINDICATURA

— CONVITE · DA REAÇÃO AO MÉTODO

Síndico que entende os bastidores constrói *gestão*.

A Mentoria Bastidores da Sindicatura não é aberta. É uma turma pequena, com vagas escolhidas a dedo. **Eu seleciono pessoalmente cada participante.** Por dois motivos. O primeiro é o nível da conversa. O segundo é o método. Um espaço fechado garante que cada decisão seja debatida com a profundidade que esse mercado exige.

Se você leu esse e-book e percebeu que o seu condomínio opera em "modo confia", você já tem o primeiro requisito: **coragem de reconhecer.**

Na mentoria, você aprende o que ninguém mostra no palco bonito da gestão condominial. Como tomar decisão difícil, proteger sua atuação, organizar processo, lidar com conselho, morador e fornecedor, evitar passivo e construir uma gestão com autoridade, método e resultado.

Não é para quem quer aprender mais sobre sindicatura. É para quem decidiu trocar improviso por **método**, e construir uma carreira que sobrevive ao próximo mandato. E ao mandato depois desse.

MENTORIA BASTIDORES DA SINDICATURA

Vagas *limitadas* por turma. Seleção por *perfil*.

Os bastidores que ninguém mostra.

As conversas que ninguém grava.

As decisões que protegem o seu mandato.

→ Candidate-se em www.bastidoresdasindicatura.com.br

PRÓXIMA TURMA COM VAGAS RESTRITAS. SELEÇÃO FEITA PESSOALMENTE PELA JULIANA MOREIRA.

— TERCEIRIZADOS · VOL. 20 —

Quem confia, *paga depois.*
Quem fiscaliza, *dorme em paz.*

O contrato bom não evita a reclamação. Evita a condenação. E essa é a diferença entre quem sai do mandato com o nome limpo, e quem sai com boleto de honorário.

BASTIDORES DA SINDICATURA

Juliana Moreira

— WWW.BASTIDORESDESINDICATURA.COM.BR —